



# COMUNE DI LAURO



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI NEL COMUNE DI LAURO

*Approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 02/02/2007  
Rettificato con delibera di C.C. n. 17 del 29/03/2007*

**ART. 1.**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successivi modificazioni. Esso disciplina gli ambiti dell'imposta di competenza comunale, per quanto non specificato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

In caso di difformità tra le disposizioni regolamentari e le norme statali sono applicabili le norme statali.

**ART. 2**  
**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

L'aliquota è deliberata dal Comune entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento e pubblicata secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente.

**ART. 3**  
**ESTENSIONE DELLA NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE**

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, sono considerate abitazioni principali quelle cedute in comodato d'uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore) e da questi utilizzate come propria dimora abituale. Il comodato d'uso gratuito deve risultare da regolare contratto registrato, da cui si evincano le generalità complete del comodatario e del comodante, i riferimenti catastali dell'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito, durata e data di decorrenza dello stesso. Il comodatario deve, inoltre, essere intestatario di utenze comunali e non. Il beneficio decorre dalla data riportata nel contratto.

Nella fattispecie non si riconosce la detrazione di € 103,29.

**ART. 4**  
**PERTINENZE**

Sono equiparate all'abitazione principale le sue pertinenze, purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, pur se distintamente iscritte in catasto, destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale e non cedute in locazione, uso e comodato (art. 817 c.c.). Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, cantine, soffitte (categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

**ART. 5**  
**FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non rimediabile con interventi di manutenzione di alcun genere, così come definiti dall'art. 31, lettere a) e b) della Legge 05 agosto 1978, n. 457.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal competente ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di documentare l'inagibilità o l'inabitabilità con perizia giurata di tecnico abilitato. L'ufficio ha facoltà di procedere ai controlli e chiedere perizie.

Il contribuente deve presentare dichiarazione ICI per le unità immobiliari inagibili/inabitabili nei modi e tempi previsti per legge. La riduzione d'imposta decorre dal periodo riportato in dichiarazione o, in caso di omessa dichiarazione, dalla data attestata da relazione tecnica.

Non costituiscono motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua e fognature).

**ART. 6**  
**ESENZIONI ENTI NON COMMERCIALI**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 446/97, si dispone che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti indicati all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento dall'ente non commerciale utilizzatore.

**ART. 7**  
**AREE FABBRICABILI**

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.), anche se solo adottati, e/o all'effettiva possibilità di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici, secondo i criteri previsti dalle disposizioni in materia di determinazione della indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche: le aree (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati; le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come, ad esempio: Aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati; Aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi; Aree che, soggette

ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale;

Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili: le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato; le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità; i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole.

Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente – anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata – non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata negli anni precedenti.

## **ART. 8** **RISCOSSIONE**

In esecuzione delle facoltà riconosciute all'Ente dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 di disciplinare le modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, il Comune di Lauro opta per la riscossione diretta dell'imposta volontaria in autoliquidazione.

Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate su c/c comunale dedicato entro il termine previsto nell'avviso notificato, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante iscrizione a ruolo coattivo secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 112/99 e s.m.e.i..

## **ART. 9** **RIMBORSI ED ACCERTAMENTI DI MODESTA ENTITÀ**

Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo da versare, complessivo e comprensivo di sanzioni ed interessi, se dovuti, sia inferiore ad € 11,00.

Parimenti non si procede a rimborso per somme versate e non dovute se l'importo, comprensivo di interessi moratori sia di € 11,00.

## **ART. 10** **VERSAMENTI DEI CONTITOLARI**

Ai fini degli obblighi di versamento previsti dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati. I contribuenti dovranno inviare comunicazione all'ente al fine di attribuire correttamente l'importo versato da uno dei contitolari.

## **ART. 11** **INTERESSI**

Gli interessi moratori sono fissati nella misura percentuale di 1 punto al di sopra del tasso d'interesse legale.

**ART. 12**  
**INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE**

In caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del DPR 327/2001, è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'articolo 20, comma 3, e dall'articolo 22, comma 1, del suddetto DPR qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti.

**ART. 13**  
**POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed al fine di potenziare il Servizio e renderlo sempre più funzionale e rispondente alle necessità di gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il **15%** degli importi effettivamente riscossi sull'attività di accertamento, per imposta evasa, sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio, è destinata alla costituzione di un fondo da utilizzare per l'acquisto e l'adeguamento delle apparecchiature informatiche e del software di gestione e per la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento.

**ART. 14**  
**INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di incentivare l'attività di controllo, il **15%** delle somme effettivamente riscosse a seguito dell'attività di accertamento, per imposta evasa, sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio, è destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire, annualmente, tra il personale del Servizio Tributi del Comune che partecipa a tale attività.

**ART. 15**  
**ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA**

L'Amministrazione Comunale, al fine di ridurre il contenzioso, può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nell'ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:

- a.** errore di persona;
- b.** evidente errore logico o di calcolo;
- c.** errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
- d.** doppia imposizione o tassazione;

- e.* mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- f.* sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- g.* errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale.

Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia dell'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Nella applicazione delle facoltà di annullamento per autotutela è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Il potere di annullamento di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Dirigente che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Sindaco.

Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

**ART. 16**  
***ENTRATA IN VIGORE***

Il presente regolamento entra in vigore il **1** gennaio **2007**. A partire dalla stessa data è abrogato il regolamento precedentemente approvato con Delibera di C.C. n. 32 del 28 dicembre 2005.